民事起诉状

（建设工程施工合同纠纷）

<table>
<tr><td colspan="2">说明：
为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。
1. 起诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。
2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。
3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填” 无” 或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打”√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。
4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。
特别提示
诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。
如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。</td></tr>
<tr><td colspan="2">当 事 人 信 息</td></tr>
<tr><td>原告
（自然人）</td><td>姓名：
性别：男 □　女 □
出生日期：　　年　　月　　日　　民族：
工作单位：　　职务：　　联系电话：
住所地（户籍所在地）：
经常居住地：
证件类型：
证件号码：</td></tr>
<tr><td>原告
（法人、非法人组织）</td><td>名称：
住所地（主要办事机构所在地）：
注册地 / 登记地：
法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话：
统一社会信用代码：
类型：有限责任公司 □　股份有限公司 □　上市公司 □
其他企业法人 □　事业单位 □　社会团体 □　基金会 □
社会服务机构 □　机关法人 □　农村集体经济组织法人 □
城镇农村的合作经济组织法人 □　基层群众性自治组织法人 □
个人独资企业 □　合伙企业 □　不具有法人资格的专业服务机构 □
所有制性质：国有 □（控股 □　参股 □）　民营 □　其他_____</td></tr>
</table>

委托诉讼代理人	有 □ 姓名： 单位：　　职务：　　联系电话： 代理权限：一般授权 □　特别授权 □　_____ 无 □
被告 （自然人）	姓名： 性别：男 □　女 □ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
被告 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司 □　股份有限公司 □　上市公司 □ 其他企业法人 □　事业单位 □　社会团体 □　基金会 □ 社会服务机构 □　机关法人 □　农村集体经济组织法人 □ 城镇农村的合作经济组织法人 □　基层群众性自治组织法人 □ 个人独资企业 □　合伙企业 □　不具有法人资格的专业服务机构 □ 所有制性质：国有 □（控股 □　参股 □）　民营 □　其他_____
第三人 （自然人）	姓名： 性别：男 □　女 □ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
第三人 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码：

第三人 （法人、非法人组织）	类型：有限责任公司 □　股份有限公司 □　上市公司 □ 其他企业法人 □　事业单位 □　社会团体 □　基金会 □ 社会服务机构 □　机关法人 □　农村集体经济组织法人 □ 城镇农村的合作经济组织法人 □　基层群众性自治组织法人 □ 个人独资企业 □　合伙企业 □　不具有法人资格的专业服务机构 □ 所有制性质：国有 □（控股 □　参股 □）　民营 □　其他_____

诉 讼 请 求

（原告为承包人或施工人时，填写第 1 项至第 5 项；原告为发包人时，填写第 6 项至第 9 项；第 10 项至第 15 项为共同项）

（可完整表述诉讼请求；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）

1. 支付工程款	元（人民币，下同；如外币需特别注明）
2. 迟延支付工程款的利息（违约金）	截至　　年　　月　　日止，迟延支付工程款的利息　　元、违约金　　元；自　　之后的逾期利息、违约金，以　　元为基数按照　　标准计算； 是否请求支付至实际清偿之日止：是 □　否 □
3. 是否主张建设工程价款优先受偿权	是 □　内容： 否 □
4. 是否请求与原告没有建设工程施工合同关系的发包人、其他转包方、分包方等主体承担责任	是 □　责任主体姓名或者名称： 否 □
5. 是否要求赔偿损失	是 □　支付赔偿金　　元 责任类型：停窝工损失 □　其他 □ 具体情形： 损失计算依据： 否 □
6. 是否退还超付的工程款	是 □　金额　　元 否 □
7. 是否支付超付工程款的利息	是 □　截至　　年　　月　　日，返还超付工程款的利息　　元，自　　之后的逾期利息，以　　元为基数按照　　标准计算； 计算方式： 是否请求支付至实际清偿之日止：是 □　否 □ 否 □

8. 是否对建设工程承担修复责任	是 □　修复 □　付修复费用 □　减少工程款 □　其他 □，数额　　元 否 □
9. 是否要求赔偿损失	是 □　支付赔偿金　　元 责任类型：工程质量不符合约定 □　迟延交付工程 □ 拒绝履行 □　其他 □ 具体情形： 损失计算依据： 否 □
10. 请求确认建设工程施工合同无效	是 □　合同无效的理由： 否 □
11. 要求继续履行或是解除合同	继续履行 □　　日内履行完毕　　付款 □ 竣工 □ 义务 判令解除合同 □ 确认建设工程施工合同已于　　年　　月　　日解除
12. 是否主张实现债权的费用	是 □　费用明细： 否 □
13. 是否主张诉讼费用	是 □ 否 □
14. 其他请求	
15. 标的总额	
约定管辖、诉前保全及鉴定申请	
1. 有无仲裁、法院管辖约定	有 □　　合同条款及内容： 无 □
2. 是否已经诉前保全	是 □　保全法院：　　保全时间： 保全案号： 否 □ （如申请诉讼保全，请另行提交诉讼保全申请及相关材料）
3. 是否申请鉴定	是 □　鉴定事项： 否 □

事实与理由
（可完整表述纠纷涉及的事实与理由；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）

1. 合同的签订情况（名称、编号、签订时间、地点、是否招投标等）	
2. 签订主体	发包人： 承包人： 出借资质的建筑企业： 实际施工人：
3. 建设工程情况（工程名称、所在地点、施工范围、质量标准等）	
4. 合同约定的工程款及支付方式	综合单价 □　　元；固定单价 □　　元；固定总价 □　　元； 其他 □： 按施工进度支付工程款 □；垫资施工 □；其他 □； 以现金 □　转账 □　票据 □（写明票据类型）　其他 □　方式 质保金 □　　元；质保金支付期限：
5. 工期	开工时间_____；竣工时间_____；工期_____天。
6. 合同约定的工程质量标准及竣工验收程序	
7. 合同约定的违约金（保证金）	违约金 □　　元（合同条款：第　　条） 保证金 □　　元（合同条款：第　　条） 迟延履行违约金 □　　%/日（合同条款：第　　条）
8. 工程款支付情况	工程总价　　元；已支付工程款　　元； 欠/超付工程款　　元。 欠/超付工程款利息：　　元。
9. 建设工程质量情况	工程质量是否合格：是 □　否 □ 工程质量问题：　　。 工程质量造成损失：　　元。
10. 建设工程交付情况	工程是否迟延交付：是 □　否 □　　交付时间　　。 工程迟延交付造成损失：　　元。
11. 停窝工等情况	工程是否停窝工：是 □　否 □ 工程停窝工造成损失：　　元。
12. 是否主张过建设工程价款优先受偿权	是 □　主张情况：　　年　　月　　日通过　　方式主张了建设工程价款优先受偿权 否 □

13. 其他需要说明的内容（可另附页）	
14. 请求依据	合同约定： 法律规定：
15. 证据清单（可另附页）	

对纠纷解决方式的意愿	
是否了解调解作为非诉讼纠纷解决方式，能及时、高效、低成本、不伤和气地解决纠纷	了解 □　不了解 □
是否了解先行调解解决纠纷的好处	1. 立案后选择先行调解的，可以很快启动调解程序。如不同意调解，法院将依程序开庭审理案件，但可能需要经过较长一段时间的排期等待，且审理、执行周期相对较长。 了解 □　不了解 □ 2. 选择先行调解，调解成功且自动履行的免交诉讼费用，申请司法确认的不交纳诉讼费用，要求出具调解书的减半交纳诉讼费用。 了解 □　不了解 □ 3. 首次调解不成功，但仍有继续调解意愿的，可以选择更换调解组织和调解员再进行调解。调解无法达成一致意见的，法院将依程序排期开庭。 了解 □　不了解 □ 4. 依照法律规定，调解具有保密性要求，调解过程不公开，调解协议未经当事人同意不得公开。 了解 □　不了解 □ 5. 调解达成的协议具有法律效力，可以依照法律规定申请司法确认，具有强制执行效力。 了解 □　不了解 □
是否考虑先行调解	是 □ 否 □ 暂不确定，想要了解更多内容 □

具状人（签字、盖章）：
日期：

附件 1

原告证据清单

编号	页码	证据名称	证据来源	拟证明事项
1. 证明原、被告主体资格的证据				
1-1		原、被告身份信息材料		
2. 证明建设工程施工合同关系的证据				
2-1		建设工程施工合同		
2-2		工程竣工验收报告或交付凭证		
3. 证明违约事实及损失的证据				
3-1		工程款支付记录（或欠付证据）		
3-2		催收记录（如有）		
4. 其他证据				
4-1		关联案件证据		
4-2		指导性案例、人民法院案例库案例等参考案例		

提交人：
提交时间：

附件 2

关联行政确权程序及有关行政诉讼案件信息表

案由：_____；相关项目：_____；当事人：_____

统计期间：截至____年___月___日　　统计时间：____年___月___日

序号	行政程序请求人	行政程序的请求和理由	行政决定及作出时间	行政决定的结论	是否提起行政诉讼	一审案号	一审当事人及委托诉讼代理人	诉讼请求	一审裁判结果	一审裁判日期	二审案号	二审当事人及委托诉讼代理人	二审裁判结果	二审裁判日期
1	×××	写明请求和理由	× 年 × 月 × 日	决定内容	是/ 否	案号：	原告：××× 委托诉讼代理人：× × ×，×× 律所律师 被告：××× 委托诉讼代理人：× × ×，×× 律所律师	写明一审全部诉讼请求	写明一审判项实质结果	× 年 × 月 × 日	案号：	上诉人（原审原告/ 被告）：××× 委托诉讼代理人：×××，×× 律所律师 被上诉人（原审原告/ 被告）：××× 委托诉讼代理人：×××，×× 律所律师	写明二审判项实质结果	× 年 × 月 × 日

注：1. 如关联行政确权程序或有关行政诉讼案件暂未结案，请注明行政程序/ 诉讼案件的当前进展，如行政程序已受理/ 已安排口审（口审时间）/ 已开

口审（口审时间）/ 中止审理等，诉讼案件已受理/ 处于管辖权异议程序/ 已安排开庭（开庭时间）/ 已开庭（开庭时间）等；

2. 如诉讼案件存在再审情形，需一并写明相关信息。

关联民事案件信息表

案由：_____；相关合同/ 标的：_____；当事人：_____

统计期间：截至____年___月___日　　统计时间：____年___月___日

序号	案由	一审法院及案号	诉讼请求	一审当事人及委托诉讼代理人	简要案情	一审裁判日期	一审裁判结果	二审法院及案号	二审当事人及委托诉讼代理人	二审裁判日期	二审裁判结果
1	侵害 ××纠纷/ 合同纠纷/其他	法院： 案号：	写明一审全部诉讼请求	原告：××× 委托诉讼代理人：× × ×，×× 律师 律师 被告：××× 委托诉讼代理人：× × ×，×× 律所律师	涉及相同合同/ 涉及相同当事人/ 简要说明案情	× 年 × 月 × 日	写明一审判项基本内容	法院： 案号：	上诉人（原审原告/ 被告）：××× 委托诉讼代理人：× × ×，×× 律所律师 被上诉人（原审原告/ 被告）：××× 委托诉讼代理人：× × ×，×× 律所律师	× 年 × 月 × 日	写明二审判项基本内容

注：1. 如有关诉讼案件暂未结案，请注明诉讼案件的当前进展，如已受理/ 处于管辖权异议程序/ 已安排开庭（开庭时间）/ 已开庭（开庭时间）等；

2. 如诉讼案件存在再审情形，需一并写明相关信息。